

1504252-97.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... indica que não se pode equiparar o delito de tráfico aqui tratado com aqueles praticados por pequenos traficantes, esses sim merecedores da pena mínima prevista. Assim, fixo a pena-base do crime de tráfico acima do mínimo legal: 07 anos de reclusão. Além disso, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu (mau antecedente de página 44 - feito nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504252-97.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504252-97.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON FERREIRA DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

WELLINGTON FERREIRA DA SILVA, qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 19 de setembro de 2022, por volta das 09h45min, na residência situada na rua Amélia Cortês Valerine, 920, Jardim Elimar III, nesta cidade e comarca de Franca, guardava, para fins de comercialização, sem autorização legal, 3.671,50 gramas de "cannabis sativa l", ou seja, maconha, no formato de cinco tijolos, embalados em plástico filme, 82,59 gramas de cocaína, acondicionados em quatro grandes porções em plástico transparente e mais 03 comprimidos de Metanfetamina, conhecida vulgarmente como "ecstasy", contidos numa embalagem plástica, substâncias entorpecentes que determinam dependências física e psíquica, conforme laudos periciais de páginas 14/17 e 18/21 e exames químicos toxicológicos de páginas 76/77 e 80/82. Além disso, ele estava na posse de um telefone celular da marca Motorola, uma balança de precisão, diversos sacos

plásticos pequenos, um rolo de plástico filme e R\$260,00 em dinheiro (boletim de ocorrência de páginas 06/09 e auto de exibição e apreensão de páginas 11/12).

Notificado, o réu apresentou defesa, com recebimento da denúncia.

Em juízo foram inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por fim, a defesa pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante de confissão, compensando-se-lhe com a agravante de reincidência, a da causa de diminuição do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, estabelecendo-se regime inicial aberto e aplicado o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se totalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (páginas 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (páginas 11/12) e pelo laudos de exame químico toxicológico definitivos (páginas 77, 79 e 81), laudo pericial de celular (páginas 84/106) bem como a autoria.

Ao término da instrução criminal, a prova é por demais robusta para embasar um decreto condenatório, notadamente pela confissão do réu em juízo, corroborada pelos depoimentos policiais.

Deixo consignado que, embora o acusado tenha afirmado que apenas guardava o entorpecente (sem intenção de vendê-lo), isso não o isenta de responsabilidade criminal. A uma, porque suas alegações não foram comprovadas, não havendo nos autos nada que a sustentem. Ao contrário, as mensagens que constavam de seu celular são fortemente indicativas de que ele mesmo se dedicava ao comércio de entorpecentes, sendo que a explicação que deu para elas, além de francamente inverossímil, não está igualmente demonstrada. E, a duas, porque, ainda que comprovadas estivessem, a posse de entorpecentes destinados à venda (ainda que a ser efetuada por terceiro) já basta para configurar o delito do caput do artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo que tais circunstâncias (de um lado, a posse; de outro, o destino da droga para mercancia) estão devidamente descritas na denúncia.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena:

1ª Fase: A grande quantidade de droga apreendida indica que não se pode equiparar o delito de tráfico aqui tratado com aqueles praticados por pequenos traficantes, esses sim merecedores da pena mínima prevista. Assim, fixo a pena-base do crime de tráfico acima do mínimo legal: 07 anos de reclusão. Além disso, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu (mau antecedente de página 44 - feito nº 0004513-85.2017.8.26.0496), motivo pelo qual majoro a pena em 1/6: 08 anos e 02 meses de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (páginas 44/45 - feito nº 0012115-28.2015.8.26.0196) e confesso, e tendo uma agravante e uma atenuante, o caso é de compensação entre ambas, mantendo-se a pena tal qual lançada acima.

Terceira fase: Diante do mau antecedente e da reincidência, o réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06.

Torno definitiva a pena do réu em 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira do réu, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu WELLINGTON FERREIRA DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 anos e 02 meses reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Diante da pena e do regime inicial aplicados, da natureza hedionda do delito, permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar e tendo respondido o feito preso, seja o réu recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Em relação aos objetos apreendidos não comprovadas suas origens ilícitas, sejam eles restituídos a quem de direito. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, se o caso, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição da droga apreendida.

O réu arcará, se o caso, com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, eventual gratuidade da assistência judiciária.

P. R. I. C..

Franca, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA